



வர்ஜீனியா · உயில், நம்பிக்கை நிதியம் & TOD

அமெரிக்க குடும்ப சொத்து திட்டமிடல் வழிகாட்டி

உயில் (Will) மற்றும் நம்பிக்கை நிதியம் (Trust)

நா. ஜெயகாந்தன். இரிச்மண்டு, வர்ஜீனியா

பொறுப்பு துறப்பு

வர்ஜீனியா மாநிலச் சட்ட தேவைகளுடன். இந்த ஆவணம் பொதுவான விழிப்புணர்வுத் தகவல் மட்டுமே. சட்ட ஆலோசனை அல்ல. உங்கள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப Estate Planning Attorney உடன் ஆலோசிக்கவும்.

பொருளடக்கம்

· நிதித் திட்டமிடல் (Financial Planning)

1 உயில் (Will) என்றால் என்ன?

2 நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) என்றால் என்ன?

3 ஏன் உயில் (Will) அல்லது நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) குடும்பத்திற்கு தேவை?

4 மரண பரிமாற்ற பத்திரம் (Transfer on Death Deed - TOD) - புதிய மாற்று

5 நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) vs உயில் (Will) vs TOD - எப்போது எது தேவை?

6 உயிலை (Will) எப்படி உருவாக்குவது?

7 நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) எப்படி உருவாக்குவது?

8 உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை (Probate) செலவுகள் மற்றும் கால அளவு

9 மருத்துவ பராமரிப்பு உத்தரவுகள் (Healthcare Directives)

10 பல மாநில / நாடு சொத்துக்கள் (Multi-State/Country)

11 ஆள் செயலுரிமை ஆவணம் (Power of Attorney)

12 குடும்ப பாதுகாப்பு முழு பட்டியல்

13 பலர் தவற விடும் முக்கிய விஷயங்கள்

· முடிவுரை

நிதித் திட்டமிடல் (Financial Planning)

நிதித் திட்டமிடல் என்பது உங்கள் நிதி இலக்குகளை நிர்ணயித்தல், முன்னுரிமைப்படுத்துதல் மற்றும் நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு செயல்முறையாகும். இது உங்கள் நிதியின் பல்வேறு அம்சங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு விரிவான உத்தியின் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதில் வரவு-செலவு திட்டமிடல் (budgeting), சேமிப்பு (saving), முதலீடு (investing), வரித் திட்டமிடல் (tax planning), காப்பீடு (insurance), ஓய்வூதியம் (retirement), மற்றும் சொத்து திட்டமிடல் (estate planning) ஆகியவை அடங்கும்.

கடந்த மாதம், இரிச்மண்டு தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பில் உயில் மற்றும் நம்பிக்கை நிதியம் (Will & Trust) குறித்த விழிப்புணர்வு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் நம் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு அமெரிக்காவில் உயில் (Will), நம்பிக்கை நிதியம் (Revocable Trust), ஆள் செயலுரிமை ஆவணம் (Power of Attorney), மற்றும் மருத்துவ பராமரிப்பு உத்தரவுகள் (Healthcare Directives) குறித்து நம் சங்க உறுப்பினரும், ஆதரவாளருமான திரு.கணேஷ்குமார் (XCurve Financial Solutions) தெளிவாக உறுப்பினர்களுக்கு விளக்கினார். அவர் நடைமுறை உதாரணங்களுடன் முக்கிய அம்சங்களை எடுத்துரைத்தும், நிகழ்ச்சியின் போது பலர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பொறுமையுடன் விளக்கமும் அளித்தார். இந்த நிகழ்ச்சி உறுப்பினர்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கி, எதிர்கால திட்டமிடலில் தெளிவு ஏற்படுத்தியது.

இந்த பதிவில் அந்த நிகழ்ச்சியில் விவாதித்த சொத்து திட்டமிடல் (estate planning) தேவைகளில் அவசியமான உயில் (Will), நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) மற்றும் மரண பரிமாற்ற பத்திரம் (Transfer on Death Deed - TOD) பற்றி விரிவாகக் காணலாம். இவற்றைத் தவிர மேலும் பல வழிகள் இருப்பினும் பெரும்பாலான மக்களுக்கு மிக எளிதான இம்மூன்று வகைகள் போதுமானது. பெரும்பாலான சட்ட விதிகள் நீங்கள் வசிக்கும் மாநிலத்தைப் பொறுத்து மாறும். இந்த பதிவில், நாம் வர்ஜீனியாவில் இருப்பதால் அதன் சட்டதிட்டங்களை சார்ந்து எழுதியிருக்கிறோம்!

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த ஆவணம் பொதுவான விழிப்புணர்வுத் தகவல் மட்டுமே. சட்ட ஆலோசனை அல்ல. உங்கள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு Estate Planning Attorney உடன் ஆலோசிக்கவும்.

1 உயில் (Will) என்றால் என்ன?

அமெரிக்காவிலும் இந்தியாவைப் போல உயில் என்பது கிட்டத்தட்ட அதே சட்ட ஆவணம் தான். நீங்கள் மறைந்த பிறகு உங்கள் பணமும் சொத்துக்களும் யாருக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை தெளிவாகச் சொல்ல ஒரு சட்ட வழிமுறை. அதேபோல 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ள உங்கள் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாவலரையும் (Guardian) நியமிக்க வழி வகைகள் உண்டு. சரி, உயில் எதற்கு அவசியம் தேவை? நமக்கு 30 அல்லது 40 வயசுதானே ஆச்சு, இப்பவே இதப்பத்தி எதற்கு கவலைப்படனும்? இன்னும் 50 வயதானவர்களில் பலர் தமக்குப் பிறகு சொத்துகள் யாருக்கு செல்லவேண்டும் என தெளிவான உயில் இல்லாமல் இருப்பது வருத்தப்பட வைக்கிறது.

வர்ஜீனியாவில் உயில் (Will) தேவைகள் (Va. Code § 64.2-403)

- உயில் எழுதுபவர் வயது: 18 வயது அல்லது விடுதலை பெற்ற சிறார் (Emancipated Minor)

- **உங்கள் மன நிலை:** உங்கள் சொத்துக்கள், குடும்ப உறவுகள், உயில் (Will) விளைவுகள் பற்றிய புரிதல் (Sound Mind)
- **எழுத்து வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும்:** உயில் (Will) எழுத்து வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும்
- **கையெழுத்து அவசியம்:** உயில் எழுதுபவர் (Testator) கையெழுத்திட வேண்டும்
- **2 சாட்சிகள் தேவை:** 2 தகுதி வாய்ந்த சாட்சிகள் (Competent Witnesses) உயில் எழுதுபவர் (Testator) முன்னிலையில் கையெழுத்திட வேண்டும். உயிலில் (Will) கையெழுத்திடும்போது, சாட்சிகள் நோட்டரி முன்னிலையில் கையெழுத்திட வேண்டிய அவசியமில்லை.
- **நோட்டரி (Notary) தேவையில்லை:** சுய-நிரூபண உறுதிமொழி பத்திரம் (Self Proving Affidavit) செய்வதற்கு மட்டுமே நோட்டரி (Notary) தேவை.
- **தனிப்பட்ட சொத்து பட்டியலிடலாம் (Tangible Personal Property List - Va. Code § 64.2-400):** நகை, கலைப்பொருட்கள், அல்லது வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க, நீங்கள் ஒரு தனிப் பட்டியலை (List) எழுதி வைக்கலாம். இது உயிலின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படும். இதை நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் மாற்றலாம்; சாட்சிகள் தேவையில்லை. ஆனால் இது பணம் (Money) அல்லது நிலத்திற்கு (Real Estate) பொருந்தாது.

கையால் எழுதிய உயில் (Holographic Will)

வரஜீனியா மாநிலம் முழுவதும் கையால் எழுதப்பட்ட உயிலை (Will) அங்கீகரிக்கிறது. ஆனால் **உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை (Probate)** நேரத்தில் கையெழுத்தை நிரூபிக்க, இரண்டு **சார்பற்ற சாட்சிகள்** தேவை என்று நீதிமன்றம் கோருகிறது. இந்த சாட்சிகள், அந்த உயிலில் (Will) முன்னரே கையெழுத்திட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. இது அவசர சூழ்நிலைகளுக்கு மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. முடிந்தவரை இதைத் தவிர்ப்பது நலம்.!

2 நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) என்றால் என்ன?

ரத்து செய்யக்கூடிய நம்பிக்கை நிதியம் (Revocable Living Trust) என்பது ஒரு சட்ட அமைப்பு. பொதுவாக **உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறையை (Probate)** தவிர்க்க இது பெரிதும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. நீங்கள் உயிருடன் இருக்கும்போது சொத்துக்களை நம்பிக்கை நிதியத்திற்கு (Trust) மாற்றுகிறீர்கள். நீங்களே (கணவன்/மனைவி/18+ குழந்தைகள்) அறங்காவலராக (Trustee) இருந்து சொத்துக்களை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பீர்கள். இந்த நிதியத்தை எந்த நேரத்திலும் மாற்றலாம் அல்லது ரத்து செய்யலாம். இதைத் தகுதி வாய்ந்த ஒரு வழக்கறிஞரின் மூலம் செய்தல் நலம். உங்கள் நம்பிக்கைக்கு உகந்த குடும்ப சொந்தங்கள் அல்லது நண்பர்கள் 3 பேர் வரை அறங்காவலர் குழுவாக நியமிக்க வேண்டியிருக்கும்.

நம்பிக்கை நிதியத்தின் (Trust) நன்மைகள்

- **உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை தவிர்க்கலாம்(Probate):** இதன் மூலம் **உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறையைத் தவிர்த்து** சொத்துக்கள் நேரடியாக **பயனாளிக்குச் (Beneficiary)** செல்லும்
- **விரைவான பரிமாற்றத்திற்கு உகந்தது:** இது உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறையை (Probate) தவிர்ப்பதினால், சில வாரங்களில் முடியும் (இது இல்லையென்றால், உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற

செயல்முறையால் 12-18 மாதங்கள் ஆகக்கூடும்!)

- **தனியுரிமை - பொதுவெளியில் சொத்து விபரம் தவிர்க்கலாம்:** நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) அந்தரங்கமாக இருக்கும் - உங்கள் சொத்து விபரம் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வராது.
- **செயல்திறன் இழப்பு (Incapacity) திட்டமிடல்:** நீங்கள் செயலிழந்தால், உங்கள் சொத்துக்களை வாரிசு அறங்காவலர் குழு (Successor Trustee) நிர்வகிக்கும் (நீங்கள் செயலிழந்தால் மட்டுமே இது நடைமுறைக்கு வரும்!)
- **பல மாநிலங்களில் சொத்துக்கள் இருப்பின்,** ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தனி உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை (Probate) தவிர்க்கலாம்

3 ஏன் உயில் (Will) அல்லது நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) குடும்பத்திற்கு தேவை?

- உயில் (Will) அல்லது நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) இல்லையெனில், சொத்துகள் யாருக்கு போகவேண்டும் என வர்ஜீனியா Intestacy சட்டம் முடிவு செய்யும் (Intestacy - தனது சொத்துக்களைப் பிரித்துக் கொடுப்பதற்கான சட்டப்பூர்வமான உயில் எதையும் எழுதி வைக்காமல் இறக்கும் நிலை ஆகும்)
- குழந்தைகளின் பாதுகாவலர் (Guardian) யாரென்று நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கும்
- குடும்பத்தினருக்கு தாமதமும் மன அழுத்தமும் ஏற்படக்கூடும்
- **உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை (Probate)** செலவுகள் கணிசமாக அதிகரிக்கும்
- சொத்துக்கள் உங்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக வேறு நபர்களுக்கும் சென்றடையலாம்.

4 மரண பரிமாற்ற பத்திரம் (Transfer on Death Deed - TOD) - புதிய மாற்று

வர்ஜீனியா மாநிலத்தில் 2013 முதல் Transfer on Death Deed (TOD அல்லது TODD) நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது. இது அசையா சொத்துக்களுக்கு (Real Estate) மட்டும் பொருந்தும். சொத்து மாற்ற ஆவணம் என்பது உரிமையாளரின் மரணத்திற்குப் பிறகு சொத்து நேரடியாக பெயரிடப்பட்ட பயனாளிக்கு (beneficiary) மாற்றப்படுவதை அனுமதிக்கிறது. இதனால் நீதிமன்ற சொத்து பகிர்வு நடைமுறையை (probate) தவிர்க்கலாம். ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் இருப்பின், இது உதவிகரமாக இருக்கும்.

TOD Deed நன்மைகள்

- **உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை (Probate) தவிர்க்கலாம்:** அசையா சொத்துக்கள் நேரடியாக சொத்து பயனாளிக்கு (Beneficiary) செல்லும்
- **முழு கட்டுப்பாடு உண்டு:** உயிருடன் இருக்கும்போதும் விற்கலாம் மற்றும் அடமானக் கடன் (Mortgage) வாங்கலாம்
- **எளிதாக மாற்றலாம்:** எந்த நேரத்திலும் ரத்து செய்யலாம் அல்லது சொத்து பயனாளியை (Beneficiary) மாற்றலாம்.

- **ஆதாய வரி Step-Up in Basis:** சொத்து பயனாளிக்கு (Beneficiary) மூலதன ஆதாய வரி (Capital Gains Tax) குறையும்
- **குறைந்த செலவில் முடிக்கலாம்:** நம்பிக்கை நிதியத்தை (Trust) விட செலவு மிகவும் குறைவு (\$31-\$50)

முன்பு, வீட்டை விற்பதிலும் TOD பத்திரம் தானாக ரத்தாகாது என்ற குழப்பம் இருந்தது. ஆனால், ஜூலை 1, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்த புதிய விதியின்படி (HB 1871), நீங்கள் வீட்டை வேறு ஒருவருக்கு விற்பது, அவர்கள் புதிய பத்திரம் (Deed) பதிவு செய்தால், பழைய TOD பத்திரம் தானாகவே ரத்தாகிவிடும். நீங்கள் தனியாக ரத்து பத்திரம் (Revocation Deed) பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை.

TOD Deed தேவைகள்

1. Deed எழுத்து வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும்
2. Notarize செய்ய வேண்டும்
3. உயிருடன் இருக்கும்போதே உள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் (Circuit Court Clerk Office) பதிவு செய்ய வேண்டும்
4. சொத்தின் உரிமையாளர் மரணமடையும் நேரத்தில் சொத்து பயனாளி (Beneficiary) உயிருடன் இருக்க வேண்டும்

TOD Deed குறைகள்

இது பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், பல வரம்புகள் உள்ளன:

- **அசையா சொத்துக்களை மட்டுமே உள்ளடக்குகிறது.** TODD வங்கி கணக்குகள், முதலீடுகள், வாகனங்கள் அல்லது தனிப்பட்ட சொத்துக்களை உள்ளடக்காது. அந்த சொத்துக்களுக்கு கூடுதல் திட்டமிடல் தேவைப்படும்.
- **எச்சரிக்கை:** TOD Deed உயிலை (Will) ஒதுக்கி மாற்றுகிறது (Supersede). உங்கள் உயிலில் (Will) வேறு ஒருவருக்கு வீட்டைக் கொடுத்தாலும், TOD Deed இல் உள்ள நபருக்கே வீடு செல்லும்!
- **இது உயிலை மாற்றாது:** மற்ற சொத்துக்களுக்கும் சிறுவர் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாவலர்களை நியமிக்கவும் உங்களுக்கு இன்னும் உயில் (will) தேவை.
- வீட்டுரிமையாளர் காப்பீடு (Homeowner's Insurance) இறப்பு மற்றும் உரிமை மாற்றம் (Title transfer) நடைபெறும் வரை **காப்பீடு மாற்றப்படாது**. உரிமை மாற்றத்திற்குப் பிறகு, பயனாளி (Beneficiary) தனக்கான காப்பீட்டைப் பெற வேண்டும்.
- **சொத்து பாதுகாப்பு இல்லை:** மரணம் வரை சொத்து முழுமையாக உங்களுடையதாகவே இருக்கும், அதாவது இது உங்கள் கடனாளிகள், வழக்குகள் மற்றும் Medicaid மீட்பு கோரிக்கைகளுக்கு வெளிப்படும் (அறக்கட்டளைகள் (Trusts) மற்றும் TOD திட்டமிடல்கள் மூலம், மெடிகெய்ட் (Medicaid) திட்டத்தின் 'லுக்-பேக்' (Lookback) விதிகளைத் தவிர்க்க முடியாது.வரஜீனியாவில் (Virginia) ஐந்து ஆண்டுகால 'லுக்-பேக்' விதி பொருந்தும்.
- **Medicaid Lookback Rules:** இது ஒரு அமெரிக்க சட்ட விதி. அரசு மருத்துவ உதவி (Medicaid) கோருவதற்கு முன்பு, குறிப்பிட்ட காலத்தில் சொத்துக்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளதா என சரிபார்க்கும் விதி. **Five year lookback:** கடந்த 5 ஆண்டுகளில் செய்யப்பட்ட சொத்து மாற்றங்களை அரசு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதை இது குறிக்கிறது.

- **இது பொதுப் பதிவு (பொதுவெளியில் சொத்து விபரம் தெரிவது தவிர்க்க இயலாது) :** ஆவணம் பொதுவாக பதிவு செய்யப்படுகிறது, எனவே உங்கள் நோக்கங்களும் பயனாளி பெயர்களும் அந்தரங்கமானவை அல்ல.
- **இதை மறந்துவிடும் வாய்ப்பு அதிகம்:** விவாகரத்து அல்லது குடும்ப மரணங்கள் போன்ற முக்கிய வாழ்க்கை மாற்றங்களுக்குப் பிறகு TODD-ஐ புதுப்பிக்க மக்கள் அடியோடு மறந்துவிடும் வாய்ப்பு அதிகம்.
- **பயனாளி சிக்கல்கள் உள்ளன:** நீங்கள் நியமித்த பயனாளி உங்களுக்கு முன்பே இறந்துவிடும் பட்சத்தில், நீங்கள் இந்த ஆவணத்தை புதுப்பிக்கவில்லை என்றால், சொத்து நீதிமன்ற பகிர்வு நடைமுறைக்கு சென்றுவிடலாம். சிறுவர் பயனாளிகள் அல்லது சொத்தை நிர்வகிக்க இயலாதவர்களுக்கு உள்ளமைக்கப்பட்ட ஏற்பாடு எதுவும் இல்லை.
- **அடமானக் கடன் சிக்கல்கள் உள்ளன:** பயனாளி சொத்துடன் ஏற்கனவே உள்ள அடமானக் கடனையும் (mortgage) பெறுவார்.
- **கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது:** மோட்டார் வாகனங்கள், இறப்புக்கு பிந்தைய உரிமை மாற்றப் பத்திரங்களைப் (TOD Deeds) பின்பற்றாமல், வட்டாரப் போக்குவரத்துத் துறையின் (DMV) பயனாளி விதிகளையே பின்பற்றுகின்றன.

முக்கிய குறிப்பு: எந்தவொரு மாற்றமும் உள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் (Circuit Court Clerk Office) பதிவு செய்ய வேண்டும்

5 நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) vs உயில் (Will) vs TOD - எப்போது எது தேவை?

அம்சம்	உயில் (Will)	நம்பிக்கை நிதியம் (Trust)	மரண பரிமாற்ற பத்திரம் (TOD)
உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை (Probate) தேவையா?	ஆம் (6-18+ மாதங்கள்)	இல்லை	இல்லை
செலவு	\$100-\$500 (உருவாக்க)	\$500-\$3,000+	\$31-\$50
Creditor Protection	இல்லை	ஆம்	இல்லை
பொது பதிவா? (Lacks Privacy)	ஆம் (Probate=Public)	இல்லை (Private)	இல்லை (Private)
பாதுகாவலர் (Guardian) நியமனம் செய்யலாமா?	ஆம்	Will மூலம் மட்டுமே	Will மூலம் மட்டுமே
Incapacity பாதுகாப்பு	இல்லை	ஆம்	இல்லை
இதர ஆவணங்கள் தேவை (Prerequisite)	இல்லை	Pour-Over Will* அவசியம்	இல்லை

*A **Pour-Over will** is a specialized legal document used alongside a living trust that acts as a "catch-all" to transfer any assets left outside the trust at the time of your death into that trust. It ensures all property is distributed according to the trust's instructions, preventing assets from passing through intestate succession. **Difference from a Standard Will:** While a standard will outlines the distribution of the entire estate, a pour-over will merely directs that any remaining assets be transferred to the established trust, which then governs their distribution

TOD மட்டும் போதுமான நிலைகள்

- ஒரே ஒரு வீடு இருப்பின் (Simple Asset) TOD மட்டும் போதுமானது
- தெளிவான பயனாளிகள் (Straightforward Beneficiaries) இருப்பின்:** சொத்து யாருக்குச் செல்ல வேண்டும் என்பதில் உங்களுக்குத் தெளிவான, பிரச்சினை இல்லாத திட்டம் இருப்பின். உதாரணமாக, எல்லாவற்றையும் ஒரு 18+வயது வந்த மகனுக்கு/மகளுக்கோ அல்லது வாழ்க்கைத் துணைக்கோ விட்டுச் செல்வது.
- சிறார் பயனாளிகள் இல்லையெனில் (No Minor Beneficiaries):** பயனாளிகள் அனைவரும் வயது வந்தவர்கள் (Adults). அவர்கள் சொத்துக்களைச் சட்டப்பூர்வமாக நிர்வகிக்கும் திறன் கொண்டவர்கள் மற்றும் உங்கள் மறைவுக்குப் பிறகு பெரிய அளவிலான சொத்துக்களை உடனடியாகக் கையாளக்கூடியவர்களாக இருப்பின்.
- சிக்கலான நிபந்தனைகள் இல்லையெனில் (No Complex Conditions):** பரம்பரைச் சொத்தைப் பெறுவதில் நீங்கள் எந்த நிபந்தனைகளையும் விதிக்கத் தேவையில்லை (எ.கா., கல்விக்காக மட்டுமே

பணத்தைப் பயன்படுத்துவது அல்லது குறிப்பிட்ட வயதை அடைந்த பிறகு பணத்தைப் பெறுவது போன்றவை).

- **செயல்திறன் இழப்பு திட்டமிடல் தேவையில்லையெனில் (No Incapacity Planning Needed):** உங்கள் வாழ்நாளில் நீங்கள் செயல்பட முடியாத நிலைக்கு (incapacitated) ஆளானால், உங்கள் விவகாரங்களை நிர்வகிப்பதற்கான திட்டம் உங்களுக்குத் தேவையில்லை என்றால் இது பொருந்தும். ஏனெனில் TOD பத்திரம் மரணத்திற்குப் பிறகு மட்டுமே அமலுக்கு வரும்.
- **குறைந்தபட்ச கடன் இருப்பின் (Minimal Debt):** உங்களிடம் மிகக் குறைவான நிலுவைக் கடன்களே உள்ளன. உங்கள் மற்ற சொத்துக்களில் கடனை அடைக்க போதுமான பணம் இல்லையென்றால், கடன் கொடுத்தவர்கள் இந்த TOD சொத்துக்கள் மீது உரிமை கோர வாய்ப்புள்ளது.

உயில் (Will) மட்டும் போதுமான நிலைகள்

- சொந்த வீடு அல்லது நில சொத்து இல்லை
- சில வங்கி கணக்குகள் (Digital Accounts/Assets) மட்டும்
- மொத்த சொத்து \$75,000 க்கு குறைவு (Small Estate Affidavit பயன்படுத்தலாம்)
- குழந்தைகளுக்கான பாதுகாவலர் (Guardian) நியமனம் மட்டும் தேவையெனில்

நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) தேவைப்படும் நிலைகள்

- சொந்த வீடு மற்றும் வாடகைக்கு விடப்படும் வீடு (Rental Property) உள்ளவர்கள்
- பல மாநிலங்களில் சொத்து உள்ளவர்கள் (Multiple State Probate தவிர்க்க)
- தனியுரிமை வேண்டுபவர்கள் (சொத்து விபரங்கள் பொதுப் பதிவாகாமல் அந்தரங்கமாக இருக்க வேண்டுமெனில்)
- தமக்குப் பிறகு, சொத்துக்கள் விரைவாக குடும்பத்திற்கு சென்றடைய வேண்டுமெனில்.
- மாற்றுத்திறனாளி (Differently Abled Person / Special Needs) குழந்தை அல்லது குடும்ப உறுப்பினர் இருந்தால்

முக்கிய குறிப்பு: நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) இருந்தாலும் Pour-Over Will அவசியம். பாதுகாவலர் (Guardian) நியமனம், நம்பிக்கை நிதியத்தில் (Trust) சேர்க்கப்படாத சொத்துக்கள் போன்றவற்றிற்கு தேவை.

எச்சரிக்கை: கணவன்/மனைவிக்கான சட்டப்பூர்வ உரிமை (Augmented Estate & Elective Share):

வர்ஜீனியா சட்டத்தின்படி, நீங்கள் உங்கள் உயில் (Will) அல்லது TOD பத்திரம் மூலம் உங்கள் கணவன்/மனைவியை முழுமையாகப் புறக்கணிக்க முடியாது. அவர்கள் 'Augmented Estate' சட்டத்தின் கீழ் உங்கள் சொத்தில் (TOD மூலம் மாற்றப்பட்ட சொத்துக்கள் உட்பட) 50% வரை பங்கு கோர உரிமை உண்டு (திருமணமான காலத்தைப் பொறுத்து). எனவே, கணவன்/மனைவி அல்லாத ஒருவருக்கு சொத்தை மாற்றும்போது வழக்கறிஞரின் ஆலோசனை அவசியம்.

6 உயிலை (Will) எப்படி உருவாக்குவது?

முதலில் உங்கள் வேலையிடத்தில் சட்ட உதவி (EAP - Employee Assistance Program) இருப்பின் அதில் சொத்து திட்டமிடல் உதவி இருக்கக்கூடும். நான் வேலை செய்யும் நிறுவனத்தில் உயில் மற்றும் நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) எழுத உதவும் மென்பொருள் இலவசமாகக்கொடுத்தார்கள். மேலும் சட்ட ஆலோசனை தேவையெனில், அவர்கள் பரிந்துரைக்கும் வழக்கறிஞரிடம் சென்றால் 25% வரை கட்டணத்தில் சலுகை உண்டு.

சுய முயற்சி முறை (DIY / Online முறை)

- இணையத்தில் உருவாக்க உதவும் மென்பொருட்கள் : LegalZoom, Trust & Will, Nolo (விலை \$50-\$200). வேலை செய்யும் நிறுவனத்தில், உயில் மற்றும் நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) எழுத உதவும் மென்பொருள் இலவசமாகக் கிடைக்கக் கூடும். (EAP - Employee Assistance Program or Legal Plan)
- எப்போது சுய முயற்சி முறை உபயோகமானது: சிக்கலில்லாத குடும்பம், ஒரு மாநிலத்தில் எளிய சொத்து இருப்பின்.
- வர்ஜீனியா சட்ட தேவைகள்: 2 சாட்சிகள், கையெழுத்து, சுய-நிரூபண சத்தியப்பிரமாணம் (Self-Proving Affidavit) பரிந்துரை

வழக்கறிஞர் (Attorney) தேவைப்படும் நிலைகள்

- Blended Family (மறுமணம், Step Children)
- Special Needs குடும்ப உறுப்பினர்
- பல மாநில / நாடு சொத்துக்கள்
- தொழில் கூட்டமைப்பு (Business Ownership)
- \$15 million per person (\$30 million for couples) க்கு மேல் Estate (One Big Beautiful Bill Act [OBBA 2025] சட்டத்தின்படி, 2026 முதல் தனிநபர் ஒருவருக்கு \$15 மில்லியன் வரை (தம்பதியினருக்கு \$30 மில்லியன்) சொத்து வரி (Estate Tax) கிடையாது. இந்த வரம்பிற்கு மேல் சொத்து உள்ளவர்கள் மட்டுமே வரி திட்டமிடல் செய்ய வேண்டும்.)
- சிக்கலான Trust திட்டமிடல்

உயில் இணையத்தில் எளிதாக உருவாக்க முடிந்தாலும், ஒரு நல்ல வழக்கறிஞரிடம் காட்டி விளக்கம் பெறுவது நல்லது!

7 நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) எப்படி உருவாக்குவது?

மேலே சொன்னது போல உங்கள் வேலையிடத்தில் சட்ட உதவி (EAP - Employee Assistance Program) இருப்பின் அதில் சொத்து திட்டமிடல் உதவி இருக்கக்கூடும். நான் வேலை செய்யும் நிறுவனத்தில் உயில் மற்றும் நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) எழுத உதவும் மென்பொருள் இலவசமாகக் கொடுத்தார்கள். மேலும் சட்ட ஆலோசனை தேவையெனில், அவர்கள் பரிந்துரைக்கும் வழக்கறிஞரிடம் சென்றால் 25% வரை கட்டணத்தில் சலுகை உண்டு. நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) எழுதுவது மென்பொருளில் இருப்பினும், அந்த நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) பெயரில் உங்கள் சொத்துகளை மாற்ற வழக்கறிஞரின் உதவி தேவை.

8 உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை (Probate) செலவுகள் மற்றும் கால அளவு

உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை (Probate) வரி (Va. Code § 64.2)

- வர்ஜீனியா வரி (State Tax): \$1 per \$1,000 of estate value (\$0.10 per \$100)
- உள்ளூர் வரி (Local Tax): \$0.33 per \$1,000 (varies by locality)
- உதாரணம்: \$500,000 சொத்து மதிப்பு = \$500 வர்ஜீனியா வரி (State Tax): + ~\$166 உள்ளூர் வரி (Local Tax)

மற்ற செலவுகள்

- Executor Compensation: உயிலை நிறைவேற்றுபவரின் (Executor) ஊதியம், நியாயமான அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. ஐந்து சதவீதம் என்பது ஒரு பொதுவான வழிகாட்டுதல் மட்டுமே, அதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை.
- Commissioner of Accounts: \$660 முதல் \$2,000+ வரை
- Attorney Fees: தேவைக்கேற்ப மணிக்கணக்கில் அல்லது ஒரே கட்டணம்.

கால அளவு

- சாதாரண சொத்துக்கள்: 6-12 மாதங்கள்
- சிக்கலான சொத்துக்கள்: 12-18+ மாதங்கள்
- கடனளிப்புக் காலம் / கடன் செலுத்தும் காலம் (Creditor Period): குறைந்தபட்சம் 12 மாதங்கள்
- சிறு சொத்துக்கள் (<\$50,000): Small Estate Affidavit - 60 நாட்களுக்கு பிறகு

9 மருத்துவ பராமரிப்பு உத்தரவுகள் (Healthcare Directives)

மருத்துவ அவசரநிலையில் நீங்கள் முடிவு எடுக்க முடியாத போது, இந்த ஆவணங்கள் உங்கள் முடிவுகளை தெரிவிக்கும்.

முக்கிய ஆவணங்கள்

1. Healthcare Power of Attorney: நீங்கள் முடிவு எடுக்க முடியாத போது மருத்துவ முடிவுகள் எடுக்க ஒருவரை நியமித்தல்

2. **Advance Medical Directive (Living Will):** Life Support, CPR போன்ற சிகிச்சைகள் பற்றிய உங்கள் முடிவு
3. **HIPAA Authorization:** மருத்துவ தகவல்களை யாருக்கு பகிரலாம் என்ற அனுமதி
4. **Mental Health Directive:** மனநல சிகிச்சை பற்றிய முடிவுகள்

18 வயது குழந்தைக்கு இவை ஏன் தேவை?

மிக முக்கியம்: குழந்தைகள் 18 வயது ஆன பிறகு, பெற்றோருக்கு தானாக எந்த மருத்துவ உரிமையும் இல்லை! HIPAA சட்டப்படி மருத்துவமனை தகவல் பகிர மறுக்கலாம். குழந்தைகள் கல்லூரி செல்லுமுன் இந்த ஆவணங்கள் தயாரிப்பது அவசியம்.

10 பல மாநில / நாடு சொத்துக்கள் (Multi-State/Country)

அமெரிக்காவில் பல மாநிலங்களில் அல்லது வெளிநாடுகளில் சொத்து இருந்தால் சிறப்பு கவனம் தேவை.

அமெரிக்காவில் பல மாநில சொத்துக்கள்

- **Ancillary Probate:** ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தனி உயில் சரிபார்ப்பு நீதிமன்ற செயல்முறை (Probate) நடைபெறும்
- **தீர்வு:** Revocable Living Trustல் அனைத்து மாநில சொத்துக்களையும் உள்ளடக்கலாம்
- **மாற்று:** ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் TOD Deed (அந்த மாநிலம் அனுமதித்தால்)

அமெரிக்க/இந்திய சொத்துக்கள்

- ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் தனி உயில் (Will) தேவைப்படும்.
- Estate Tax Treaties பரிசீலிக்க வேண்டும்
- இந்தியா: வாரிசு சான்றிதழ் (Succession Certificate) அவசியம் தேவை. மேலும் தகவல் அறிய கீழ்க்கண்ட இணைய சட்டிகளில் தெரிவு பெறவும்:
 - ICICI Bank NRI Edge portal has one of the most detailed guides:

<https://www.icicibank.com/nri-banking/nriedge/nri-articles/estate-and-succession-planning-for-nris>

- GetBelong's NRI Estate Planning Guide:

<https://getbelong.com/blog/retirement-estate-planning-nris/>

- **பரிந்துரை:** International Estate Planning Attorney உடன் ஆலோசனை அவசியம்.

11 ஆள் செயலுரிமை ஆவணம் (Power of Attorney)

நீங்கள் செயலிழக்கும் நிலையில் உங்கள் நிதி விவகாரங்களை நிர்வகிக்க ஒருவரை நியமிக்கும் ஆவணம். இது மிக தவிர்க்க இயலாத அவசியமான தருணங்களுக்கு மட்டுமே தேவை. பிற நேரங்களில்

தவிர்த்தல் நலம்! மேலும், தேவை முடிந்த பின் அதை திரும்பப் பெறுதல் நலம்.

POA ஆவண வகைகள்

- **Durable POA:** நீங்கள் செயல்திறன் இழந்தாலும் (Incapacitated) தொடரும்
- **Springing POA:** குறிப்பிட்ட நிகழ்வு நடந்தால் மட்டுமே செயல்படும்
- **Limited POA:** குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுக்கு மட்டும்

12 குடும்ப பாதுகாப்பு முழு பட்டியல்

சட்ட ஆவணங்கள்	நிதி / இதர ஆவணங்கள்
☐ Will (அல்லது Pour-Over Will)	☐ Life Insurance Beneficiaries
☐ Revocable Living Trust	☐ 401(k)/IRA Beneficiaries
☐ TOD Deed (Real Estate க்கு)	☐ Bank Account POD
☐ Healthcare Power of Attorney	☐ சொத்து பட்டியல்
☐ Advance Medical Directive	☐ கடன் பட்டியல்
☐ HIPAA Authorization	☐ Digital Account அணுகல்
☐ Financial Power of Attorney	☐ அவசர தொடர்பு பட்டியல்
☐ Guardian Nomination	☐ குடும்ப வழிகாட்டல் கடிதம்

13 பலர் தவற விடும் முக்கிய விஷயங்கள்

- **சொத்து பயனாளி (Beneficiary) vs உயில் (Will):** 401(k), Life Insurance, வங்கி கணக்கில் சொத்து பயனாளி (Bank Account Beneficiary) இருப்பின், அந்த படிவங்கள் உயிலை மீறும். வங்கி கணக்கில் சொத்து பயனாளியாக (Bank Account Beneficiary) நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) இருக்கலாம்.
- **Trust Funding:** நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) உருவாக்கினால் போதாது, சொத்துக்களை நம்பிக்கை நிதியம் (Trust) பெயரில் மாற்ற வேண்டும்
- **TOD Deed Recording:** இறப்புக்கு முன் Circuit Court இல் Record செய்யாவிட்டால் செல்லாது
- **வாழ்க்கை மாற்றங்கள்:** திருமணம், விவாகரத்து, குழந்தை பிறப்பு - ஆவணங்கள் புதுப்பிக்க வேண்டும்
- **புதிய வீடு:** Title சரியான பெயரில் உள்ளதா, நம்பிக்கை நிதியத்தில் (Trust) சேர்க்கப்பட்டதா என்று பார்க்க வேண்டும்

- **Joint Account பிரச்சினை:** குழந்தையை கூட்டு உரிமையாளராக (Joint Ownerஆக) சேர்த்தால் அவர்களின் கடன்காரர்கள் சொத்தை எடுக்கலாம்
- **18 வயது Healthcare:** பிள்ளைகள் 18 ஆனவுடன் Healthcare POA, HIPAA செய்ய வேண்டும்
- **டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் (RUFADAA சட்டம்):** வெறும் கடவுச்சொல் (Password) பட்டியலை வைப்பது சட்டப்படி போதாது. உங்கள் உயில் (Will) அல்லது Power of Attorney ஆவணத்தில் 'Digital Assets Clause' என்ற பிரிவைச் சேர்த்து, உங்கள் Email, Photos மற்றும் Social Media கணக்குகளை அணுக உங்கள் Executor-க்கு சட்டப்பூர்வ அனுமதி (Consent) வழங்க வேண்டும். இந்த அனுமதி இல்லையெனில், Google அல்லது Facebook உங்கள் குடும்பத்தினருக்குத் தகவல்களைத் தர மறுக்கலாம்.

முடிவுரை

இது ஒரு பரிந்துரை மட்டுமே (உங்கள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப Estate Planning Attorney உடன் ஆலோசிக்கவும்.).

- வீடு இருப்பின் (குறைந்த பட்ச தேவை)

– மரண பரிமாற்ற பத்திரம் (Transfer on Death Deed - TOD) [மிக எளிய முறை & செலவு குறைவு]

அல்லது

– நம்பிக்கை நிதியம் (Revocable Living Trust) மற்றும் உயில் (Pour over Will) [செலவு \$500-\$1000 வரை, வழக்கறிஞரின் உதவியுடன் செய்தல் நலம்]

- வீடு இல்லையெனில்

– அனைத்து வங்கி கணக்குகள் (Savings, Checking, CD, Brokerage), காப்பீடு (insurance), ஓய்வூதியம் (retirement) ஆகியவற்றில் மனைவி/மகன்/மகள் பெயரை பயனாளிகளாக (beneficiary) பதிவு செய்ய வேண்டும். முடிந்தால், மனைவி அனைத்து கணக்குகளிலும் சக-உறுப்பினராக இருப்பது நலம்.

– உயில் (Will) [செலவு \$100-\$500 வரை, வழக்கறிஞரின் உதவியுடன் செய்தல் நலம்]

- குடும்பத்தலைவருக்கு குறைந்த பட்சம் (விசாவில் இருந்தாலும்) ஒரு 20-25 வருடம் ஆயுள் காப்பீடு (Term Life insurance) மிக அவசியம். அதன் மதிப்பு உங்கள் வருட வருமானத்தில் பத்து மடங்கு + உங்கள் வீட்டுக்கடன் மீதம் (10 X Annual Income + Remaining Mortgage) இருப்பது சாலச்சிறந்தது. இதன் வருட சந்தா உங்கள் வயதை பொறுத்து மாறும்.
- ஆள் செயலுரிமை ஆவணம் (Power of Attorney)
- மருத்துவ பராமரிப்பு உத்தரவுகள் (Healthcare Directives)
- 18+ வயது குழந்தைகள் இருந்தால், அவர்களுக்கும் மருத்துவ பராமரிப்பு உத்தரவுகள் (Healthcare Directives) அவசியம்
- குடும்ப பாதுகாப்பு முழு பட்டியலில் கொடுக்கப்பட்டவற்றை பின்பற்றவும்!

இந்த திட்டமிடல் உங்கள் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பும் தெளிவும் தரும். இன்றே தொடங்குங்கள் - எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளுக்கு தயாராக இருப்பது குடும்பத்திற்கு நீங்கள் தரும் மிகப் பெரிய பரிசு.

பயனுள்ள தளங்கள் (Helpful Sites)

Virginia State Bar Trusts & Estates Section: <https://vsb.org>

Virginia Courts Self-Help: <https://selfhelp.vacourts.gov>

சொற்களஞ்சியம் (Glossary)

சட்டச் சொற்கள் குழப்பமாக இருக்கலாம். உங்கள் இறுதி உயிலை (உயில் மற்றும் சாசனம்) உருவாக்கும்போது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில சொற்கள் இவை.

<https://www.freewill.com/glossary>

இந்த ஆவணம் பொதுவான தகவல் மட்டுமே. சட்ட ஆலோசனை அல்ல. உங்கள் கருத்துகளை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப: njayakanthan@gmail.com

வர்ஜீனியா மாநிலச் சட்ட தேவைகளுடன். இந்த ஆவணம் பொதுவான விழிப்புணர்வுத் தகவல் மட்டுமே. சட்ட ஆலோசனை அல்ல. உங்கள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப Estate Planning Attorney உடன் ஆலோசிக்கவும்.



பொறுப்பு துறப்பு: வர்ஜீனியா மாநிலச் சட்ட தேவைகளுடன். இந்த ஆவணம் பொதுவான விழிப்புணர்வுத் தகவல் மட்டுமே. சட்ட ஆலோசனை அல்ல. உங்கள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப Estate Planning Attorney உடன் ஆலோசிக்கவும்.